

Ref. Expte Nro 10251-G-1976

ORDENANZA Nro. **5 1 8 2**

San Isidro, 26 agosto de 1976

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ACUERDA LA LEY PROVINCIAL Nro. 8.613/76, SANCIONA CON FUERZA DE :

ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Díctase el CODIGO CONTRAVENCIONAL para el Partido de San
***** Isidro que obra de fojas 1 a fojas 57 de estas actuaciones y forma parte de
la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º.-: El Código contravencional entrará en vigor a partir del día primero de
***** setiembre del año en curso.

ARTICULO 3º.-: Derógase toda disposición municipal en cuanto se oponga a las normas del
***** citado texto legal.

ARTICULO 4º.-: La presente Ordenanza será refrendada por los Señores Secretarios de
***** Gobierno, Economía y Hacienda, Obras y Servicios Públicos y Bienestar
Social.

ARTICULO 5º.-: Cúmplase. Regístrese y Publíquese.

INDICE		
LIBRO PRIMERO		
PARTE GENERAL		ART
TITULO I	De la aplicación de la Ley	1
TITULO II	De las penas	11
TITULO III	De la reincidencia	26
TITULO IV	Del concurso de contravenciones	28
TITULO V	De la extinción de las acciones y las penas	30
LIBRO SEGUNDO		
PARTE ESPECIAL		ART
TITULO I	DE LAS FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD MUNICIPAL	
Capítulo Unico		32
TITULO II	DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN LA SANIDAD E HIGIENE	
Capítulo I	De la sanidad e higiene en general	40
Capítulo II	De la sanidad e higiene alimentaria	46
Capítulo III	De la sanidad e higiene en la vía pública y demás lugares públicos y privados	65
Capítulo IV	De la higiene mortuoria	75
ART		
TITULO III	DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN LA SEGU- RIDAD Y EL BIENESTAR	
Capítulo I	De la seguridad y el bienestar en general	80
Capítulo II	De las obras y demoliciones	89
Capítulo III	De las industrias, comercios y actividades asimilables a estas	102
Capítulo IV	De los espectáculos públicos	123
Capítulo V	De la vía pública y lugares de público acceso	127
Capítulo VI	De la publicidad y la propaganda	146
Capítulo VIII	De las contravenciones al Código de la Edificación que no tienen previstas penas en otras disposiciones de este Título	151
ART		
TITULO IV	DE LAS CONTRAVENCIONES A LA MORAL Y LAS BUE NAS COSTUMBRES	
Capítulo Unico		152
TITULO V	DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO	
Capítulo Unico		160
TITULO VI	DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN EL TRANS- PORTE	
Capítulo I	De los servicios de transporte colectivo de pasajeros	238
Capítulo II	Del servicios público de automóviles con taxímetro	252
Capítulo III	Del servicio de transporte escolar	264
Capítulo IV	Del servicio de “autos al instante”	271
Capítulo V	Del transporte de cargas	279
Capítulo VI	De las patentes municipales de rodados	288

CODIGO
CONTRAVENCIONAL
DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TITULO I
DE LA APLICACION DE LA LEY

ARTICULO 1º.-: Este Código se aplicará para el juzgamiento de las faltas o contravenciones a las normas de orden municipal y a las disposiciones nacionales y provinciales cuya aplicación compete a la Municipalidad de San Isidro.

ARTICULO 2º.-: Los términos “contravención”, “falta” e “infracción” son de uso indistinto en el presente Código.

ARTICULO 3º.-: Ninguna causa por contravención podrá ser iniciada sino por la imputación de actos u omisiones calificados como tales por ley, ordenanza, decreto u otra norma aplicable en la jurisdicción municipal con anterioridad al hecho.

ARTICULO 4º.-: Las disposiciones de este Código no podrán aplicarse por vía analógica, ni interpretarse extensivamente en contra del imputado.

ARTICULO 5º.-: Nadie puede ser condenado sino una sola vez por una misma falta.

ARTICULO 6º.-: El obrar culposo será suficiente para considerar punible el hecho, salvo que expresamente se requiera dolo en la comisión de falta.

ARTICULO 7º.-: El error de derecho excusable, excluye excepcionalmente la culpabilidad.

ARTICULO 8º.-: La tentativa no es punible.

ARTICULO 9º.-: En caso de razonable duda, deberá estarse siempre a lo que resulte más favorable al acusado.

ARTICULO 10°.- Las personas de existencia ideal podrán ser responsabilizadas por las faltas o contravenciones que cometen sus agentes y personas que actúen en su nombre, bajo su ampara, con su autorización o en su beneficio, sin perjuicio de la responsabilidad que a éstas pudiere corresponder personalmente. Estas reglas serán también de aplicación a las personas de existencia visible.

TITULO II

DE LAS PENAS

ARTICULO 11°.- Las contravenciones a las normas municipales se sancionarán con penas de amonestación, multa, clausura, decomiso y/o inhabilitación.

ARTICULO 12°.- La aplicación de las sanciones prevista en este Código será, en todos los casos, sin perjuicio de las medidas disciplinarias o de carácter contractual; desocupaciones, demoliciones, reparaciones, adaptaciones, restricciones, remociones, traslados, secuestros, intervenciones allanamientos ejecuciones subsidiarias, caducidades y otras que fuere propio del Departamento Ejecutivo adoptar para asegurar el cumplimiento de las normas municipales.

ARTICULO 13°.- Las penas podrán imponerse separada o conjuntamente y se graduarán según la naturaleza de la falta, la entidad objetiva del hecho, los antecedentes y la peligrosidad revelada por el infractor, la capacidad económica de éste, el riesgo corrido por las personas o los bienes y toda otra circunstancia que contribuya a asegurar la equidad de la decisión.

ARTICULO 14°.- El Intendente Municipal podrá conceder indultos o reducir penas a petición de parte.

De Las Amonestaciones

ARTICULO 15°.- La pena de amonestación sólo podrá ser aplicada como substitutiva de la multa y siempre que no mediare reincidencia del contraventor.

De las Multas

ARTICULO 16°.-: Cuando la pena de multa fuere mayor de tres mil pesos \$ 3.000, la autoridad competente podrá autorizar al infractor a abonarla en cuotas, fijando los montes de éstas y las fechas de pago según las condiciones económicas del condenado. El incumplimiento producirá la caducidad del beneficio otorgado.

De la remisión condicional de las multas:

ARTICULO 17°.-: En los casos de primera condena con multa no mayor de cinco mil pesos (\$5.000), podrá dejarse en suspenso su cumplimiento por el término de seis meses contados desde la fecha de la sanción. Si en ese lapso el contraventor no cometiere una nueva falta, la condenación se tendrá por no pronunciada, en caso contrario, deberá abonar la multa impuesta, en la primera condena y sufrir la pena que le correspondiere por la nueva falta, cualquiera fuese su especie.

ARTICULO 18°.-: La remisión condicional de la multa sólo procederá en los casos de faltas corregibles en forma inmediata y previa comprobación por la autoridad competente que las anomalías hayan sido subsanadas.

El Instituto no será aplicable a las contravenciones previstas en el Libro Segundo, Título II, de este Código: “De las contravenciones a las normas que reglamentan la sanidad e higiene”.

ARTICULO 19°.-: La remisión condicional de la multa no afectará el cumplimiento de la pena accesoria o complementaria que pudiere haberse impuesto al infractor.

Del perdón de las multas:

ARTICULO 20°.-: Cuando mediaren circunstancia que hicieren excesiva la pena mínima de multa aplicable, el imputado fuere primario, podrá imponerse una sanción menor, o en caso especiales, perdonarse la pena. El perdón no será aplicable en las contravenciones a las normas relacionadas con la sanidad e higiene, condiciones bromatológicas de los alimentos, pesas y medidas, preciso, y moral y buenas costumbres.

De las clausuras:

ARTICULO 21°.-: La pena de clausura podrá ser temporaria hasta noventa (90) días, o sin término, hasta que se subsanen las causas que la motivaron.

La medida podrá disponerse para la totalidad de un inmueble o sólo partes de éste, o para ciertos bienes muebles, maquinarias y demás elementos accesorios de las actividades que tuvieran asiento en aquel.

ARTICULO 22°.-: Podrá disponerse el levantamiento provisional de una clausura impuesta ***** sin término, cuando las circunstancias lo hicieren aconsejables para posibilitar el subsanamiento de las anomalías que originaron la medida, y a ese único efecto.

Del decomiso

ARTICULO 23°.-: El decomiso importa la pérdida para su propietario de las mercaderías o ***** de los bienes muebles que fueran objeto de una contravención, y la de los elementos idóneos e indispensables empleados para cometerla, a los que se dará el destino que fijen las respectivas reglamentaciones.

Esta pena será de aplicación obligatoria en todos los casos de contravenciones, que la tuvieran prevista con ese carácter en las disposiciones especiales de este Código.

De las inhabilitaciones:

ARTICULO 24°.-: La pena de inhabilitación podrá ser temporaria o definitiva.

La inhabilitación temporaria no podrá exceder de ciento ochenta (180) días.

ARTICULO 25°.-: Las penas para las contravenciones no previstas en el Libro Segundo de ***** este Código, serán las de las especies que disponen las respectivas normas violadas, dentro de los siguientes límites:

- a) multas de \$ 1.000 a \$ 250.000;
- b) clausuras hasta (90) días o sin término;
- c) inhabilitaciones hasta 120 días.

TITULO III

DE LA REINCIDENCIA

ARTICULO 26°.-: Se considerarán reincidentes, a los efectos previstos en este Código las
***** personas físicas o jurídicas que, habiendo sido condenados por una falta,
incurran en otra de igual especie dentro del término de un (1) año contado a partir de aquella,

ARTICULO 27°.-: La reincidencia implicará una circunstancia agravante de la infracción y,
***** en caso de existir la misma, las penas se aplicarán de acuerdo con las si-
guientes reglas:

- a) En los caso de los artículos 48°, 49°, 50°, 52°, 51°, 53°, 54°, 61°, 62°, 65°, 67°, 68°, 69°, 75°, 77°, 78°, 79°, 81°, 83°, 84°, 86°, 89°, 90°, 93°, 99°, 100°, 101°, 102°, 103°, 104°, 105°, 106°, 118°, 119°, 120°, 121°, 123°, 126°, 127°, 129°, 130°, 131°, 134°, 135°, 137°, 145°, 146°, 149°, 239°, 241°, 249°, 252°, 253°, 254°, 255°, 257°, 260°, 261°, 264°, 265°, 267°, 268°, 271°, 275°, 279°, 280° y 288° los comprendidos bajo el Título IV Libro Segundo, las multas se incrementarán en no menos del duplo del mínimo fijado para la contravención de que tratare, por sobre el monto de la sanción que se hubiere aplicado con anterioridad al infractor, sin perjuicio de las demás penalidades previstas;
- b) En todos los caso previstos en el TITULO V del Libro Segundo, las multas se incrementarán en no menos de la mitad del mínimo fijado para la contravención de que se tratare, por sobre el monto de la sanción que se hubiere aplicado con anterioridad al infractor, sin perjuicio de la aplicación de penas accesorias y de lo dispuesto en el inciso siguiente:
- c) En los casos de las artículo 165°, 174°, 175°, 177°, 184°, 185°, 189°, 194°, 196°, 197°, 205°, 211°, 226° y 227°.

Al operarse la primera reincidencia con inhabilitación para conducir de 15 a 30 días.

Al operarse la segunda reincidencia, con inhabilitación para conducir de 30 a 90 días, salvo lo establecido al respecto en el artículo 174°.

Al operarse la tercera reincidencia con inhabilitación para conducir de 90 días hasta definitiva.
- d) En todos los demás casos contemplados en el Libro Segundo de este código, la pena de multa no podrá ser inferior al duplo del mínimo establecido para la falta de que se tratare, sin perjuicio de aplicar las otras sanciones previstas, observan-

do la debida proporcionalidad con la pena o penas anteriores y hasta el máximo fijado por las disposiciones pertinentes.

En todos los casos en que las normas del presente artículo colacionaren con las disposiciones del Libro Segundo, se estará a estas últimas.

En ningún caso la pena de multa podrá exceder el máximo que, para la especie, fija la Ley Orgánica de las Municipalidades.

TITULO IV

DEL CONCURSO DE CONTRAVENCIONES

ARTICULO 28°.- Cuando concurrieren varias infracciones, se acumularán las penas correspondientes a los diversos hechos.

La suma de las penas de clausura o inhabilitación no podrá exceder del máximo fijado en este código para la especie de que se tratare, aumentando en la mitad salvo cuando mediare concurso de faltas, contra la autoridad municipal.

La suma de las penas de multa no tendrá límite.

ARTICULO 29°.-: Cuando concurrieren varias sanciones firmes, se unificará la pena a pedido de parte por ante la autoridad que hubiera intervenido en el dictado de la primera de aquéllas.

TITULO V

DE LA EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y PENAS

ARTICULO 30°.- La acción y la pena se extinguen:

- a) Por la muerte del imputado o condenado.
- b) Por la prescripción, en el término establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
- c) Por el pago voluntario del mínimo de la multa en los casos previstos por los artículos 163°, 164°, 166°, 173°, 178°, 180°, 181°, 182°, 183°, 190°, 191°, 192°, 193°, 195°, 198°, 199°, 203°, 204°, 207°, 208°, 209°, 212°, 213°, 214°, 215°, 216°, 220°, 221°, 222°, 224°, 225°, 226°, 228°, 229°, 230° y 232°.

El plazo para optar por el pago voluntario no podrá exceder de 45 días corridos a partir de la fecha de ingreso de la comprobación en el Tribunal Municipal de Faltas.

ARTICULO 31°.- La prescripción de la acción se interrumpe por actos de procedimiento o ***** por la comisión de una nueva falta.

La prescripción de la pena se interrumpe por la comisión de una nueva falta.

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe, separadamente para cada uno de los partícipes en la infracción.

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

DE LAS CONTRAVENCIONES Y LAS PENAS

TITULO I

DE LAS FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD MUNICIPAL

CAPITULO UNICO

ARTICULO 32°.-: Toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiere la inspección o vigilancia que la Intendencia realice en uso de su poder de policía, con multa de \$ 2.500 a \$150.000 y/o clausura hasta 30 días.

ARTICULO 33°.-: El incumplimiento en tiempo y forma de órdenes o intimaciones impuestas y notificadas legal y formalmente, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.000 y/o clausura hasta 15 días;

ARTICULO 34°.- La violación, destrucción, ocultación o alteración de sellos, precintos o ***** fajas de intervención o de clausura colocados o dispuestos por la autoridad municipal en mercaderías, muestras, maquinarias, instalaciones, locales o vehículos, con multa de \$10.000 a \$500.000 y/o clausura hasta 30 días y/o decomiso.

Ref. Expte Nro 10251-G-1976

ARTICULO 35°.- La violación de una clausura impuesta por autoridad competente, con ***** multa de \$ 30.000 a \$500.000 y clausura por doble tiempo de la pena quebrantada.

ARTICULO 36°.- La violación de una inhabilitación impuesta por autoridad competente, ***** con multa de \$ 30.000 a \$500.000; e inhabilitación por doble tiempo de la pena quebrantada.

ARTICULO 37°.- La destrucción, remoción, alteración y toda maniobra que provoque la ***** ilegibilidad de indicadores de medición, catastro, nivelación, nomenclatura, numeración y demás señales colocadas por la autoridad municipal o empresa o entidad autorizada para ello en cumplimiento de disposiciones reglamentarias, o la resistencia a la colocación exigible de las mismas, con multa de \$ 2.500 a \$ 150.000 y/o clausura hasta 30 días.

ARTICULO 38°.- La falta de exhibición permanente en locales industriales, comerciales o ***** afectado a actividades asimilables a éstas, de Certificados, Constancias de Permiso o Inscripción, Libros de Inspección o de Registro o cualquier otro documento para el que se hubiera impuesto la obligatoriedad de aquel requisito, en las formas y circunstancias establecidas en cada caso, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.000; y/o inhabilitación hasta 30 días.

TITULO II

DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN

LA SANIDAD E HIGIENE

CAPITULO I

De la sanidad e higiene en general

ARTICULO 40°.- El incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las ***** enfermedades transmisibles y, en general, la falta de desinfección o destrucción de agentes transmisores, con multa de \$ 5.000 a \$500.000; y/o clausura hasta 30 días.

ARTICULO 41°.-: La venta, tenencia, guarda o cuidado de animales en infracción a las ***** normas sanitarias o de seguridad vigentes y la admisión de animales en locales de elaboración, envasamiento, fraccionamiento, depósito, consumo o venta de mercaderías alimenticias, con multa de \$ 1.500 a \$ 50.000; y/o clausura hasta 15 días.

ARTICULO 42°.-: La tenencia de animales sin vacunación antirrábica cuando la misma ***** fuera exigible, con multa de \$ 2.000 a \$10.000, y/o clausura hasta 30 días. La pena de multa prevista en este artículo se aplicará por cada animal hallado sin la vacunación reglamentaria.

ARTICULO 43°.-: Las faltas relacionadas con la higiene de la habitación, del suelo, de las ***** vías y lugares públicos y privados y de establecimientos, locales o ámbitos en los que se desarrollen actividades comerciales, industriales o asimilables a éstas, con multa de \$ 2.500 a \$ 300.000; y/o clausura hasta 30 días.

ARTICULO 44°.-: El exceso de humo y/o la emanación de gases tóxicos, excepción hechas ***** de los casos previstos en el artículo 223, con multa de \$ 2.500 a \$ 300.000; y/o clausura hasta 90 días, o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 45°.-: El mantenimiento de residuos en estado de descomposición, con multa ***** de \$ 2.000 a \$ 150.000; y/o clausura hasta 20 días.

CAPITULO II

DE LA SANIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA

ARTICULO 46°.-: De las infracciones a las normas que reglamentan la higiene de los locales ***** les donde se elaboren, depositen, distribuyan, manipulen, fraccionen, envasen, exhiban o expendan productos alimenticios, o bebidas, o sus materias primas, o se realicen cualesquiera otras actividades vinculadas con los mismos, así como en sus dependencias, mobiliario y servicios sanitarios; y el uso de recipientes o elementos de guarda o conservación o sus implementos faltando a las condiciones higiénicas, con multa de \$ 3.000 a \$ 500.000; y/o clausura hasta 90 días; y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva.

ARTICULO 47°.-: La tenencia, depósito, exposición, elaboración, fraccionamiento, envasamiento, manipulación, distribución, transporte o expendio de alimen--

tos, bebidas, o sus materias primas, faltando a las condiciones higiénicas o bromatológicas exigibles, con multa de \$ 3.000 a \$ 500.000; y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva; y/o decomiso.

ARTICULO 48°.- La tenencia, depósito, exposición, elaboración, fraccionamiento, envasamiento, manipulación, distribución, transporte o expendio de alimentos, bebidas, o sus materias primas, que no estuvieren aprobadas o carecieren de sellos, precintos, elementos de identificación o rotulado reglamentario, o carecieren de la indicación de las fechas de elaboración y/o vencimiento cuando las mismas fueran exigibles, con multa \$ 3.000 a \$ 300.000; y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva, y/o decomiso.

ARTICULO 49°.- La tenencia, depósito, exposición, elaboración, fraccionamiento, envasamiento, manipulación, distribución, transporte o expendido de alimentos, bebidas o sus materias primas que se encontraren alterados, contaminados o parasitados, con multa de \$ 3.000 a \$ 400.000 y decomiso y/o clausura hasta 60 días y/o inhabilitación hasta 90 días.

ARTICULO 50°.- La tendencia, depósito, exposición, elaboración, fraccionamiento, envasamiento, manipulación, distribución, transporte o expendido de alimentos, bebidas o sus materias primas que se encontraren adulterados o falsificados, con multas de \$ 10.000 a \$ 500.000 y decomiso y/o clausura hasta 90 días, o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva.

ARTICULO 51°.- La tendencia, depósito, exposición, elaboración, fraccionamiento, envasamiento, manipulación, transporte o expendido de alimentos, bebidas o sus materias primas, prohibidos, o producidos con métodos o sistema prohibidas, o con materias no autorizadas, o que se encontraren en conjunción con materias prohibidas o que de cualquier manera se hallaren en fraude bromatológico, con multa de \$10.000 a \$500.000 y decomiso, y/o clausura hasta 90 días, o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva.

ARTICULO 52°.- la introducción al municipio y la tenencia de alimentos, bebidas o sus materias primas sin someterlos a los controles bromatológicos o veterinarios o eludiendo los mismos, con multa de \$ 2.000 a \$ 300.000 y/o clausura hasta 60 días, y/o inhabilitados hasta 90 días; y/o decomiso.

ARTICULO 53°.- La elaboración clandestina con destino a la comercialización o al consumo industrial, de productos o subproductos alimenticios de origen animal o vegetal, con multa de \$ 5.000 a \$ 500.000 y/o clausura hasta 90 días, o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva y/o decomiso.

ARTICULO 54°.- La matanza y venta clandestina de animales, con multa de \$ 5.000 a \$ 500.000; y/o clausura hasta 90 días, o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva, y/o decomiso.

ARTICULO 55°.- La tendencia de mercaderías alimenticias o sus materias primas depositadas en forma antirreglamentaria o en condiciones tales que pudieren atentar contra la calidad o aptitud para el consumo de las mismas, con multa de \$ 1.000 a \$ 200.000 y/o clausura hasta 30 días, y/o inhabilitación hasta 30 días, y/o decomiso.

ARTICULO 56°.- La falta de higiene total o parcial de los vehículos afectados al transporte de alimentos, bebidas o sus materias primas, y/o el incumplimiento de los requisitos reglamentarios destinados a preservar la calidad y condiciones de actitud de las mercaderías que se transporten, y/o el transporte de dichas sustancias en contacto o proximidad con otras incompatibles con ellas o sin envases o recipientes exigibles reglamentariamente, con multa de \$ 3.000 a \$300.000 y/o inhabilitación hasta 90 días, y/o decomiso.

ARTICULO 57°.- El transporte de mercaderías o sustancia sin previo permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, o en vehículos que no se encontraren habilitados o inscriptos a tales efectos cuando el requisito fuere obligatorio según las normas vigentes con multa de \$ 5.000 a \$ 100.000; y/o clausura hasta 30 días, y/o inhabilitación hasta 90 días.

ARTICULO 58°.- El transporte de mercaderías o sustancias alimenticias, o la distribución domiciliaria de éstas por cualquier medio, sin las constancias de permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, o por personas distintas de las inscriptas o en contravención o cualesquiera otras de las disposiciones que reglamentan el abastecimiento y la comercialización de tales proposiciones que reglamentan el abastecimiento y la comercialización de tales productos, con multas de \$ 3.000 a \$ 50.000, y/o decomiso, y/o clausura hasta 15 días, y/o inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 59°.- La falta de desinfección y/o el lavado de utensilios, vajilla u otros elementos propios de una actividad comercial, industrial o asimilable a éstas, en contravención a las normas reglamentarias, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000, y/o clausura hasta 30 días, y/o inhabilitación hasta 30 días.-

ARTICULO 60°.- Las infracciones relacionadas con el uso y las condiciones higiénicas reglamentarias, con multa de \$ 1.000 a \$ 100.000, y/o clausura hasta 15 días.

ARTICULO 61°.- La carencia del certificado de salud exigible para el ejercicio de actividades comerciales, industriales o asimilables a éstas con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000 y/o clausura hasta 5 días.

ARTICULO 62°.- La falta de renovación oportuna del certificado de salud exigible para el ejercicio de actividades comerciales, industriales o asimilables a éstas, con multa de \$ 1.200 a \$ 100.000; y/o clausura hasta 5 días.

ARTICULO 63°.- Toda irregularidad relacionada con la documentación sanitaria exigible que no importe delito penal, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.000; y/o clausura hasta 30 días.

ARTICULO 64°.- En los casos previstos por los artículos 61°, 62° y 63°, las penas de multa se aplicarán por persona en infracción y serán pasibles de las mismas tanto el empleador cuanto el empleado.

CAPITULO III

De la sanidad e higiene en la vía pública y demás lugares públicos y privados

ARTICULO 65°.- El arrojo de aguas servidas en la vía pública en lugares donde exista red cloacal habilitada para el servicio público:

- a) Cuando provinieren de viviendas, con multa de \$ 1.500 a \$ 200.00;
- b) Cuando provinieren de comercios o locales en que se realicen actividades asimilables a las comerciales, con multa de \$ 5.000 a \$ 300.000; y /o clausura hasta 60 días;

- c) Cuando provinieren de industrias o inmuebles en que se realicen actividades asimilables a las industriales, con multa de \$ 10.000 a \$ 500.000; y o clausura hasta 60 días;

ARTICULO 66°.- El arrojo de aguas servidas en la vía pública en lugares donde no existan
***** obras cloacales externas habilitadas:

- a) Cuando provinieren de viviendas, con multas de \$ 1.000 a \$ 100.000;
- b) Cuando provinieren de comercios o locales en que se realicen actividades asimilables a las comerciales, con multa de \$ 3.000 a \$ 200.000; y/o clausura hasta 30 días;
- c) Cuando provinieren de industrias o inmuebles en que se realicen actividades asimilables a las industriales, con multa de \$ 5.000 a \$ 400.000; y/o clausura hasta 30 días;

ARTICULO 67°.- El desagüe de piscinas en la vía pública, por multas de \$ 5.000 a \$
***** 150.000;

ARTICULO 68°.- El arrojo o depósito de basura, desperdicios, animales muertos o enseres
***** domésticos en la vía pública, terrenos baldíos, casas abandonadas en la vía pública, terrenos baldíos o privados donde se hallaren prohibidos tales techos, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.000; y/o clausura hasta 15 días; y/o comiso.

ARTICULO 69°.- El volcado de efluentes, residuos o descartes propios de la actividad industrial en la vía pública, o en inmuebles de propiedad de terceros, en contravención a las disposiciones vigentes, con multa de \$ 10.000 a \$ 300.000; y /o clausura hasta 90 días; y/o inhabilitación hasta 180 días, o definitiva.

ARTICULO 70°.- El lavado y barrido de las veredas en contravención a las normas reglamentarias, con multa de \$ 1.000 a \$ 10.000; y/o clausura hasta 10 días.

ARTICULO 71°.- El lavadote automóviles en la vía pública, con multa de \$ 1.00 a \$ 10.000
***** y/o clausura hasta 10 días.

ARTICULO 72°.- La selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición, transporte, almacenaje, manipulación o venta en contravención a las

normas reglamentarias pertinentes, con multa de \$ 5.000 a \$ 200.000; y/o clausura hasta 90 días.

Si la selección de residuos se efectuare en lugares que la Municipalidad tenga habilitados por cualquier razón, como vaciaderos, con multa de \$ 10.000 a \$ 300.000.

ARTICULO 73°.- El depósito en la vía pública de residuos domiciliarios en recipientes ***** inadecuados, lugares prohibidos o en contravención a cualesquiera otras condiciones que exigieran sobre el particular las normas vigentes, o su extracción a la vía pública en horarios que no fueran los establecidos por aquéllas, con multa de \$ 1.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 74°.- La no destrucción de malezas o yuyos en las veredas o en los espacios de ***** tierra que circunda los árboles plantados en ellas, o en los canteros con césped, en tanto fuere exigible, con multa de \$ 1.500 a \$ 15.000.

CAPITULO IV

De la higiene mortuoria

ARTICULO 75°.- El incumplimiento por las empresas de pompas fúnebres de las normas ***** que reglamentan las condiciones que reunirán los ataúdes para su inhumación en bóvedas, monumentos, panteones y nichos, o de las que regulan la tenencia y el transporte de féretros u objetos fúnebres de cualquier naturaleza o el velatorio de cadáveres en locales habilitados a tal efecto, con multa de \$ 15.000 a \$ 400.000; y/o clausura hasta 90 días o sin término; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 76°.- El incumplimiento por los propietarios o arrendatarios de nichos de los ***** cementerios del partido de las normas que reglamentan las características, dimensiones, clases y tipos de las inscripciones, placas y demás accesorios que se colocaren en las tapas de aquéllos, con multa de \$ 2.000 a \$ 25.000.-

ARTICULO 77°.- El arrendamiento por particulares de bóveda, nichos o sepultura, de los ***** cementerios del partido, con multa de \$ 10.000 a \$ 200.000. Las penas se aplicarán tanto al arrendador cuanto al arrendatario.

La intervención de los empresarios de pompas fúnebres para promover o facilitar tal hecho, bien que lo hicieran personalmente, bien por intermedio de sus representantes o dependientes, con multa de \$ 10.000 a \$ 400.000; y/o clausura hasta 90 días; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 78°.- La sustracción de los elementos y materiales accesorios de los monumentos existentes en los cementerios del partido o de los que se construyeran, cualesquiera fuese la índole de los mismos, o su arrendamiento o comercialización dentro o fuera de las necrópolis, con multa de \$ 15.000 a \$ 400.000; y/o decomiso.

Queda excluido de esta disposición el retiro de fotografías, bustos y placas de homenaje colocados en ellos, cuando lo efectuasen sus arrendatarios o terceros interesados sujetándose a las formalidades vigentes.

ARTICULO 79°.- La realización de actividades comerciales en el interior de los cementerios del partido, con multa de \$ 2.000 a \$ 20.000 y decomiso.

TITULO III

DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR

CAPITULO I

De la seguridad y el bienestar en general

ARTICULO 80°.- Las infracciones a las disposiciones reglamentarias sobre seguridad y bienestar en viviendas y domicilios particulares o sus espacios comunes, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.000; y/o decomiso.

ARTICULO 81°.- La producción, estímulo o provocación de ruidos molestos, de cualquier origen, cuando por razones de hora y lugar o por su calidad o grado de intensidad, se perturbe o pueda perturbar la tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza, bien que se produjeran en la vía pública, plazas, parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, demás lugares en que se desarrollen actividades públicas o privadas, o en casas habitación individuales o colectivas, cuando se hubiere intimado previamente la cesación, atenuación o disminución de los ruidos, con multa de \$ 500 a \$ 100.000; y/o clausura hasta 60 días; y/o decomiso.

El carácter perturbador, molesto o perjudicial del ruido se presumirá, sin admitirse prueba en contrario, cuando se comprobare:

- a) La transmisión por redes de altavoces o cualquier otro tipo de emisiones radiotelefónicas en o hacia la vía pública;
- b) Las ofertas de mercaderías y ventas por pregón con amplificadores;
- c) La circulación de rodados y el sobrevuelo de aviones con altavoces para propaganda comercial;
- d) La habilitación o circulación de vehículos automotores que no utilicen silenciadores de escape o posean silenciadores deficientes o insuficientes;
- e) El uso o la tenencia en los vehículos automotores de bocinas estridentes y de cualquier mecanismo o aparato de la misma índole para la producción de sonidos;
- f) La circulación de vehículos pesados y ultrapesados o de cualquier otro que por la importancia o distribución de la carga produzca oscilaciones de las estructuras de los edificios, susceptibles de transformarse en sonidos, fuera de las zonas o rutas en que la autoridad competente hubiera autorizado el tránsito de los mismos;
- g) El uso de radios, televisores, tocadiscos y demás reproductores de sonido, en medio de transporte colectivo de personas, calles, paseos, lugares y establecimientos públicos;
- h) La reparación de motores en la vía pública cuando, a tal fin, deban mantenerse en actividad;
- i) El uso de bombas de estruendo, petardos, fuegos artificiales o todo otro elemento productor de ruidos similares a los de aquéllos; salvo en los caos de fiestas populares, debidamente autorizados por la autoridad competente.

Las multas previstas en este artículo se aplicarán también, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente probados, cuando mediar:

- a) El uso de silbatos, sirenas, campanas u otros aparatos semejantes en los establecimientos industriales o comerciales de cualquier naturaleza;
- b) La violación de las restricciones destinadas a eliminar ruidos molestos en las zonas vecinas a hospitales, sanatorios y casas de reposo;
- c) La no utilización de protecciones individuales y dispositivos exigidos por la autoridad competente para reducir los ruidos que producen barrenos, martillos mecánicos, soldadoras remachadoras, sierras, mezcladoras y demás máquinas o elementos que se utilicen para la construcción y/o reparación de obras públicas o

- privadas o la inobservancia de los horarios y formas en que se hubiere permitido su uso;
- d) El uso de aparatos de radiotelefonía, fonógrafos o similares cuando el sonido trascienda ostensiblemente al exterior o a las propiedades vecinas;
 - e) El uso de máquinas y aparatos eléctricos, de aplicación industrial, comercial, medicinal o a cualquier otra actividad lícita, que pertenezcan a dependencias oficiales o a instituciones privadas o particulares, sin acondicionarlos con dispositivos adecuados para evitar que se produzcan perturbaciones radiofónicas;
 - f) Todo otro ruido, de cualquier origen, que reúna las características enunciadas en la primera parte de este artículo.

ARTICULO 82°.- La falta de los elementos e instalaciones de seguridad contra incendio o ***** la existencia de elementos incompletos o deficientes:

- a) En industrias o actividades asimilables a éstas con multa de \$ 5.000 a \$ 150.00; y/o clausura sin término;
- b) En inmuebles afectadas a otros usos, con multa de \$ 1.500 a \$ 100.000; y/o clausura sin término.

ARTICULO 83°.- La fabricación, tenencia o comercialización de artificios pirotécnicos ***** prohibidos por las disposiciones reglamentarias o no registrados por ante la autoridad competente en los casos, clases y formas en que fuere exigido tal requisito, con multa de \$ 15.00 a \$ 500.000 y decomiso, y/o clausura hasta 90 días o sin términos, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 84°.- La fabricación tenencia o comercialización de artificios pirotécnicos sin ***** permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, o en lugares o zonas no permitidos o en cantidades o volúmenes superiores a la admitidos por las normas respectivas, con multa de \$ 5.000 a \$ 500.000, y/o decomiso, y/o clausura hasta 90 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 85°.- El expendio de artefactos pirotécnicos de “venta libre” a personas de ***** menor edad que la exigida por las reglamentaciones para consentir el acto con multa de \$ 5.000 a \$ 200.000 y/o clausura hasta 30 días y/o inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 86°.- La colocación y quema de artificios pirotécnicos prohibidos o no registra-
***** dos por ante la autoridad competente, o sin permiso o habilitación exigibles, o en lugares o zonas vedados para tal fin o en cantidades superiores a las admitidas o sin observar las precauciones que, para tales prácticas, establezcan las reglamentaciones respectivas así como toda otra infracción a éstas que no tenga penas previstas en las restantes disposiciones de este Código, con multa de \$ 3.000 a \$ 300.000; y/o decomiso.

Se considerará circunstancia agravante el hecho que las infracciones en el uso de los artificios pirotécnicos se cometan por o ante grupos de personas.

ARTICULO 87°.- El uso de medidores, motores, generadores de vapor o energía eléctrica, ***** calderas, ascensores y demás instalaciones sujetas a inspección municipal sin la previa prestación de ésta o las sucesivas que fueran necesarias, con multa de \$ 5.000 a \$ 350.000; y/o clausura hasta 60 días o sin término; y/o inhabilitación hasta 90 días.

ARTICULO 88°.- La negativa de los propietarios o el incumplimiento en término por éstos ***** de las mensuras intimadas por la municipalidad, que deban efectuarse por administración, con multa de \$ 10.000 a \$ 500.000:

CAPITULO II

DE LAS OBRAS Y DEMOLICIONES

ARTICULO 89°.- La iniciación de obras o instalaciones reglamentarias sin solicitar el per-
***** miso municipal, ya sean nuevas o bien ampliaciones o modificaciones de las existentes:

- a) En el caso de obras civiles, con multa de \$ 10.000 a \$ 400.000;
- b) En los casos de obras industriales, con multa de \$ 50.000 a \$ 500.000.

ARTICULO 90°.- La iniciación de obras o instalaciones en contravención a las disposicio-
***** nes del Código de la Edificación y sus modificatorias u otras normas reglamentarias vigentes, ya sean nuevas, ampliaciones o modificaciones de las existentes:

- c) En el caso de obras civiles, con multa de \$ 20.000 a \$ 500.000;
- d) En los casos de obras industriales, con multa de \$ 100.000 a \$ 500.000.

ARTICULO 91°.- La iniciación de obras reglamentarias sin aviso previo cuando fuere exigible, con multa de \$ 10.000 a \$ 200.000.

ARTICULO 92°.- La iniciación de demoliciones de inmuebles sin solicitar el permiso municipal, salvo los caso que quedaren comprendidos en los alcances de los artículo 89° y 90°, con multa de \$ 20.000 a \$ 300.000.

ARTICULO 93°.- La no realización de obras o instalaciones necesarias exigidas por la Comuna para resguardar la seguridad de las personas, cuando mediare riesgo proveniente del mal estado de aquéllas:

- a) En el caso de obras civiles, con multas de \$ 10.000 a \$ 300.000;
- b) En el caso de obras industriales, con multa de \$ 50.000 a \$ 500.000.

ARTICULO 94°.- El incumplimiento de las normas reglamentarias en materia de instalaciones que afectan a un muro divisorio contiguo a predio lindero o separativo entre unidades de uso independiente, con multa de \$ 10.000 a \$ 200.000.

ARTICULO 95°.- Las infracciones relacionadas con el aspecto funcional del edificio que sean subsanables, con multas de \$ 2.000 a \$ 150.000.

ARTICULO 96°.- La omisión de solicitar oportunamente cada inspección de obra, incluida la final, con multa de \$ 2.000 a \$ 50.000.

ARTICULO 97°.- La no presentación en término de planos conforme a obra, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.000.

ARTICULO 98°.- La no exhibición en las construcciones o demoliciones del cartel que identifique a los profesionales responsables de las mismas, el número de expediente municipal bajo el que se autorizará la respectiva construcción o demolición, con multa de \$ 5.000 a \$ 100.000.

ARTICULO 99°.- La falta de valla o su colocación en forma antirreglamentaria, en las construcciones o demoliciones, con multa de \$ 5.000 a \$ 200.000.

ARTICULO 100°.- Toda omisión que provoque la caída del material de construcciones o
***** demoliciones a fincas linderas, con multas de \$ 10.000 a \$ 200.000.

ARTICULO 101°.- Los deterioros causados a fincas linderas, con multa de \$ 20.000 a \$
***** 500.000.

CAPITULO III

De las industrias, comercios
y actividades asimilables a estas.

ARTICULO 102°.- La instalación o funcionamiento de industrias o actividades asimilable a
***** esa en zonas del partido reputadas aptas por el Código de la Edificación
para el funcionamiento de las mismas, pero sin previo permiso, habilitación inscripción o
comunicación exigibles según las normas vigentes, con multa de \$ 20.000 a \$ 300.000; y/o
clausura hasta 90 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitivo.

ARTICULO 103°.- La instalación o funcionamiento de comercio o actividad asimilable a
***** esa en zonas del partido reputadas aptas por el Código de Edificación
para el funcionamiento e las mismas, pero sin previo permiso, habilitación, inscripción o
comunicación exigibles según las normas vigentes, con multa de \$ 5.000 a \$ 250.000, y/o
clausura hasta 90 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitivo.

ARTICULO 104°.- La instalación o funcionamiento de industria o actividad asimilable a
***** ésa sin permiso o habilitación exigibles según las normas vigentes, en
inmuebles sitios en zonas en que el Código de Edificación y sus modificatorias no admiten
tales usos, con multa de \$ 40.000 a \$ 400.000 y clausura.

ARTICULO 105°.- La instalación o funcionamiento de comercio o actividad asimilable a
***** ésa sin permiso o habilitación exigibles según las normas vigentes, en
inmuebles sitios en zonas en que el Código de la Edificación y sus modificatorias no admiten
tales usos, con multa de \$ 25.000 a \$ 300.000 y clausura.

ARTICULO 106°.- Cuando las actividades a que se refieren los artículos 104° y 105° se en
***** cuentren instaladas o funcionando en las zonas “1 Parque” o “2 Jardín”

en contravención a las respectivas normas del Código de la Edificación y sus modificatorias, se aplicarán las siguientes penas:

- a) Industrias o actividad asimilable a esa: multa de \$ 60.000 a \$ 500.000 y clausura;
- b) Comercio a actividad asimilable a ésta: multa de \$ 40.000 a \$ 400.000 y clausura

ARTICULO 107°.- La instalación o funcionamiento de industria o actividad asimilable a ésta ***** sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, pero en contravención a las respectivas normas reglamentarias de la actividad que no tuviera otra pena prevista en este Título con multa de \$ 5.000 a \$ 300.000, y/o clausura hasta 60 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 108°.- La anexión de rubros o renglones de actividad industrial o asimilable a ***** ésta sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de \$ 10.000 a 150.000, y/o clausura hasta 90 días o sin término y/o inhabilitación hasta 120 días.

ARTICULO 109°.- La anexión de rubros o renglones de actividad comercial o asimilable a ***** ésta sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de \$ 1.500 a \$ 100.000, y/o clausura hasta 90 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 120 días.

ARTICULO 110°.- La anexión de espacios físicos para la instalación en ello de actividades ***** industriales o asimilables a éstas o tareas administrativas o depósito de materias primas o mercaderías, sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, según las normas vigentes, con multa de \$ 1.500 a \$ 100.000, y/o clausura hasta 60 días o sin término.

ARTICULO 111°.- La anexión de espacios físicos para la instalación en ellos de actividades ***** comerciales o asimilables a éstas o tareas administrativas o depósito sito de mercaderías sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigible según las normas vigentes, con multa de \$ 1.000 a \$ 250.000, y/o clausura hasta 60 días o sin término.

ARTICULO 112°.- La instalación o funcionamiento de industria o actividad asimilable a ésta ***** en inmuebles que presente deficiencias de carácter constructivo o anomalías edilicias o funcionales o en sus instalaciones, que impliquen riesgo para la salud o la

vida de las personas, con multa de \$ 5.000 a \$ 500.0000, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 113°.- La instalación o funcionamiento de comercio o actividad asimilable a ***** ésta en inmuebles que presenten deficiencias de carácter constructivo o anomalías edilicias o funcionales o en sus instalaciones, que impliquen riesgo para la salud o la vida de las personas, con multa de \$ 1.500 a \$ 500.000, y/o clausura hasta 90 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 114°.- El funcionamiento de actividades industriales o asimilables a éstas en ***** inmuebles que carecieran de las instalaciones sanitarias exigibles por el Código de la Edificación y demás normas reglamentarias vigentes, o poseyeran instalaciones sanitarias deficientes o insuficientes, con multa de \$ 5.000 a \$ 350.000, y/o clausura hasta 60 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 115°.- El funcionamiento de actividades comerciales o asimilables a éstas en ***** inmuebles que carecieran de las instalaciones sanitarias exigidas por el Código de la Edificación y demás normas reglamentarias vigentes, o poseyeran instalaciones sanitarias deficientes o insuficientes, con multa de \$ 1.500 a \$ 250.000, y/o clausura hasta 60 días o sin término, y/o inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 116°.- El funcionamiento de actividades industriales o asimilables a éstas en ***** locales que carecieran de los cerramientos exigidos por las reglamentaciones vigentes, con multa de \$ 3.000 a \$ 150.000, y/o clausura hasta 30 días o sin término.

ARTICULO 117°.- El funcionamiento de actividades comerciales o asimilables a esas en ***** locales que carecieran de los cerramientos exigidos por las reglamentaciones vigentes, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000, y/o clausura hasta 30 días o sin término.

ARTICULO 118°.- La instalaciones y explotación de juegos prohibidas por la legislación ***** vigentes, con multa de \$ 10.000 a \$ 500.000, y/o clausura hasta 90 días y/o decomiso, y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 119°.- La instalación y explotación de juegos permitidos por la legislación vi***** gente sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles,

con multa mínima de \$ 10.000 a \$ 250.000, y/o clausura hasta 60 días y/o inhabilitación hasta 120 días.

ARTICULO 120°.- El uso u omisión de elementos de pesar o medir en infracción a las disposiciones vigentes, con multa de \$ 1.500 a \$ 200.000, y/o clausura hasta 30 días, y/o decomiso.

ARTICULO 121°.- La venta de mercaderías a precios superiores a los máximos fijados por la autoridad municipal, con multa de \$ 3.000 a \$ 400.000, y/o clausura hasta 90 días, y/o inhabilitación hasta 180 días.

ARTICULO 122°.- La inobservancia de las disposiciones que reglamentan la apertura o el cierre obligatorio de industrias, comercios o actividades asimilables a esas, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000; y/o clausura hasta 60 días; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

CAPITULO IV

De los espectáculos públicos

ARTICULO 123°.- La instalación, montaje o funcionamiento de espectáculos públicos, audición baile o diversión pública sin obtener el permiso exigible; o en contravención a las disposiciones vigentes; o en perjuicio de la seguridad y bienestar del público asistente o del personal que trabaje en ellos, con multa de \$ 2.000 a \$ 300.000; y/o clausura hasta 30 días.

Si el hecho consistiere en perturbación o molestia al público por infracción a disposiciones vigentes y fuere ejecutado por concurrentes, artistas o empleados, las penas serán aplicables a la empresa o institución que lo consintiere o fuere negligente en su vigilancia, y a los autores de la falta.

ARTICULO 124°.- La venta, reserva, ocultación o reventa de localidades en forma prohibida o en contravención a los reglamentos, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.00.

La empresa que consintiere la realización de tales hechos o fuere negligente en su vigilancia, con multa de \$ 5.000 a \$ 200.000; y/o clausura hasta 30 días.

ARTICULO 125°.- La falta de exhibición de los tableros indicadores de los precios vigentes ***** por localidad y del importe del gravamen a cargo del público; o de por lo menos un programa de espectáculo que se efectúe en el local, intervenido por la autoridad municipal competente; de las urnas- buzón en cada puerta de acceso, para el depósito en ellas de los talones de las entradas, con multa de \$ 1.000 a \$ 100.000; y/o clausura hasta 15 días; y/o inhabilitación hasta 15 días.

ARTICULO 126°.- La circulación y/o comercialización públicas de rifas bonos u otro tipo ***** de instrumentos de similares características que importaren promesa de remuneración o de premio en dinero o especie, sin la autorización o permiso previos exigibles, con multa de \$ 5.000 a \$ 500.000; y/o decomiso.

Al mismo trato penal serán sometidos los instrumentos por los que se requieran donaciones o contribuciones públicas, toda vez que se omita el requisito de la autorización municipal previa que resultare exigible.

Cuando la comercialización se realice por persona física o jurídica distinta de la de aquella bajo cuya responsabilidad o en cuyo beneficio se hubieren emitido los citados instrumentos, las multas serán aplicables a ambas.

CAPITULO V

De la vía publica y lugares de publico acceso

ARTICULO 127°.- El daño causado a árboles, plantas, flores, sus tutores o arriates, monumentos, columnas de iluminación, bancos, asientos, verjas u otros elementos existentes en plazas, parques, calles, caminos o paseos públicos, con multa de \$ 3.000 a \$ 300.000.

La multa se entenderá sin perjuicio de la obligación del infractor de reparar el daño.

ARTICULO 128°.- La extracción o poda de árboles ubicados en lugares públicos sin permiso previo de la autoridad competente o en contravención a las normas reglamentarias vigentes en la materia, con multa de \$ 1.500 a \$ 100.000.

La multa se aplicará por cada ejemplar extraído o podado y será sin perjuicio de la obligación del infractor de reponerlo por la especie y en el lugar que indiquen las reparticiones competentes.

ARTICULO 129°.- La extracción de tierra de plazas, parques, calles, caminos, paseos y de ***** más lugares públicos, salvo en los casos expresamente autorizados por autoridad competente, con multa de \$ 1.000 a \$ 15.000.

La multa se aplicará por metro cúbico de tierra extraída. Las controversias o dudas sobre la cantidad de tierra que hubiere sido objeto de la extracción, se resolverán mediante dictamen producido por los organismos municipales competentes.

ARTICULO 130°.- La no construcción o la falta de reparación o de mantenimiento en buen ***** estado de conservación de las ceras y aceras reglamentarias de los inmuebles, con multa de \$ 2.000 a \$ 300.000

ARTICULO 131°.- La apertura de la vía pública sin el permiso exigible o en contrario a las disposiciones vigentes; y la omisión de colocar defensas, vallas, anuncios, dispositivos, luces o implementos o de efectuar obras o tareas prescritas por los reglamentos de seguridad de las personas y bienes en la vía pública, con multa de \$ 2.000 a \$ 300.000.

Si la infracción fuere cometida por empresa concesionaria de servicios públicos o contratista de obras públicas o particulares, con multa de \$ 4.000 a \$ 400.000.

En todos los casos, la autoridad competente ordenará por la vía que corresponda la inmediata desaparición de la causa de la contravención

ARTICULO 132°.- La colocación, depósito, lanzamiento, transporte, abandono o cualquier ***** otro acto u omisión que implique la presencia de vehículos, animales, objetos, líquidos u otros elementos en o a la vía pública, en forma que estuviere prohibida por las disposiciones sobre tránsito o demás reglamentaciones en vigencia, con multa de \$ 2.000a \$ 100.000; y/o decomiso.

ARTICULO 133°.- La ocupación de la vía pública con materiales para la construcción, máquinas, motores, herramientas, útiles y cualquier otro objeto destinado a preparar, facilitar o realizar una obra o demolición, fuera de los límites autorizados por la autoridad municipal a esos propósitos, con multa de \$ 3.000 a \$ 150.000; y/o decomiso; y/o inhabilitación hasta 30 días.

ARTICULO 134°.- La ocupación de la vía pública con mesas o sillas destinadas a una explotación comercial, sin el permiso, inscripción o comunicación exigibles, o

con un número mayor de mesas y/o sillas que el autorizado, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000; y/o clausura hasta 30 días; y/o inhabilitación hasta 30 días.

ARTICULO 135°.- La ocupación de la vía pública con mercaderías o muestras con propósitos comerciales sin que sus propietarios posean el permiso, inscripción o comunicación exigibles, o excediendo los límites autorizados, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000; y/o clausura hasta 30 días; y/o inhabilitación hasta 90 días; y/o decomiso.

ARTICULO 136°.- La instalación de toldos o sus soportes en lugares o condiciones no admitidas o a alturas menores sobre el nivel de la vereda que las exigidas por las normas reglamentarias, con multa de \$ 2.000 a \$ 250.000; y/o clausura hasta 20 días o sin término.

ARTICULO 137°.- La realización de ventas en forma ambulante sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, con multa de \$ 2.000 a \$ 250.000; y/o decomiso.

ARTICULO 138°.- La realización de ventas en forma ambulante de mercaderías u objetos cuya comercialización fuere prohibida, o en lugares donde no estuviere admitida o fuera de las áreas o sectores en los que la autoridad competente hubiere autorizado la actividad, con multa de \$ 2.000 a \$ 400.000; y/o decomiso; y/o inhabilitación hasta 90 días o definitiva.

ARTICULO 139°.- La realización de ventas en forma ambulante de mercaderías u objetos distintos de los que se hubiere permitido vender, o mediante el empleo de vehículos o elementos no aptos para tal fin o diversos de los autorizados, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000; y/o decomiso; y/o inhabilitación hasta 60 días o definitiva.

ARTICULO 140°.- El estacionamiento o la detención de los vehículos destinados a la realización de ventas en forma ambulante, por espacios de tiempo superiores a los que fueran razonables para la concreción de las operaciones propias de la actividad, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000; y/o decomiso; y/o inhabilitación hasta 60 días o definitiva.

ARTICULO 141°.- El ofrecimiento a viva voz de los productos; o el empleo de adminículos sonoros destinados a llamar la atención del público sobre las mercade--

rías o artículos en venta en forma ambulante, con multa de \$ 500 a \$ 100.000;y/o inhabilitación hasta 60 días o definitiva.

ARTICULO 142°.- El encendido de fuegos en la vía pública, con multa de \$ 1.000 a \$ ***** 100.000.

ARTICULO 143°.- El estacionamiento de vehículos sobre las aceras, con multa de \$ 2.000 a ***** \$ 150.000.

ARTICULO 144°.- La obstrucción de la circulación peatonal en locales de acceso público, ***** en los horarios en que se hallaren habilitados, con multa de \$ 1.000 a \$ 100.000.

ARTICULO 145°.- La ocupación indebida o antirreglamentaria de lugares en plazas o ribe- ***** ras del partido, con multa de \$ 1.000 a \$ 250.000; y/o decomiso.

CAPITULO VI

De la publicidad y la propaganda

ARTICULO 146°.- La realización de publicidad o propaganda por cualquier medio, sin el ***** previo permiso municipal exigible, con multa de \$ 1.500 a \$ 150.000.

Si la infracción fuere cometida por empresa, agencia o agente de publicidad, con multa de \$ 3.000 a \$ 300.000; y/o inhabilitación hasta 180 días.

ARTICULO 147°.- La realización de publicidad o propaganda en contravención a las nor- ***** mas que reglamentan las ubicaciones, alturas, distancias y salientes de los anuncios, sus estructuras o soportes; o que no armonice con la arquitectura de los edificios en que se efectúe, con multa de \$ 2.000 a \$ 200.000.

Si la infracción fuere cometida por empresa, agencia o agente de publicidad, con multa de \$ 4.000 a \$ 300.000; y/o inhabilitación hasta 180 días.

ARTICULO 148°.- La realización de publicidad o propaganda en lugares o por medios ex ***** presamente prohibidos por las normas vigentes; o utilizando muros de edificios sin autorización de sus propietarios, con multas de \$ 2.000 a \$200.000.

Si la infracción fuera cometida por empresa, agencia o agente de publicidad, con multa de \$ 5.000 a \$ 300.000; y/o inhabilitación hasta 180 días.

ARTICULO 149°.- Cuando las infracciones previstas en los artículos 146°, 147° y 148°, ***** comportaren, además, el daño de material del lugar, paramento o solado en que se hubiera efectuado la publicidad o propaganda, la sanción mínima de multa a aplicar en cada caso se cuadruplicará.

En todos los supuestos previstos precedentemente y en los contemplados por los artículos 146°, 147° y 148°, la autoridad competente ordenará por la vía que corresponda la inmediata desaparición de las causas de la infracción.

ARTICULO 150°.- El daño o destrucción de elementos de publicidad permitidos y colocados en lugares autorizados, con multa de \$ 1.5.00 a \$ 150.000.

CAPITULO VII

DE LAS CONTRAVENCIONES AL CODIGO DE LA EDIFICACION QUE NO TIENEN PREVISTAS PENAS EN OTRAS DISPOSICIONES DE ESTE TITULO

ARTICULO 151°.- Las infracciones a las disposiciones del Código de la Edificación, sus ***** modificatorias y normas congéneres que no se encuentran contempladas especialmente en este Título, serán sancionadas con multa de \$ 1.500 a \$ 300.000; y/o clausura hasta 60 días o sin término; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

TITULO IV

DE LA CONTRAVENCIONES A LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 152°.- Las infracciones a lo reglamentado sobre calificación restricciones, acciones, lenguaje, argumento, vestimenta, desnudez, personificación, impresos, transmisiones, grabaciones o gráficos, en resguardo de la moral y de las buenas costumbres; o que tiendan a disminuir el respeto que merecen las creencias o instituciones

religiosas o lesionen el sentido de la dignidad humana o de la libertad de cultos, en los espectáculos o diversiones públicas, con multa de \$ 10.000 a \$ 500.000; y/o clausura hasta 90 días o sin término; y/o decomiso; y/o inhabilitación hasta 180 días.

Las penas se aplicarán al empresario y al autor material de la falta.

ARTICULO 153°.- La incitación al libertinaje o el atentado contra la moral o las buenas
***** costumbres mediante palabras, gestos o acciones de cualquier naturaleza, en la vía pública o en los locales de acceso público o en domicilios privados cuando trascienda a la vía pública o a la vecindad con multa de \$ 10.000 a \$ 500.000; y/o clausura hasta 90 días o sin término; y/o inhabilitación hasta 180 días.

ARTICULO 154°.- La venta, edición, emisión, distribución, exposición o circulación de
***** libros, fotografías, emblemas, avisos, carteles, impresos, audiciones, grabaciones, imágenes, pinturas u objetos de cualquier naturaleza que resulten atentatorios contra las buenas costumbres, con multa de \$ 5.000 a \$ 300.000; y/o clausura hasta 90 días y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva. Los elementos empleados para cometer la falta serán decomisados.

ARTICULO 155°.- La fijación de anuncios que contuvieren errores gramaticales, palabras
***** que no correspondan al uso normal del idioma, vocablos o frases de mal gusto, palabras extranjeras que no sean acompañadas de su traducción al castellano en lugar visible, términos ofensivos para una religión, país, sociedad o personaje público nacional o internacional contemporáneo o no, con multa de \$ 2.000 a \$ 100.000; y/o inhabilitación hasta 30 días.

Tales anuncios serán decomisados e inutilizados.

ARTICULO 156°.- El abuso de la credulidad pública ofreciendo adivinaciones, sortilegios y
***** prácticas similares en infracción a lo dispuesto en las respectivas reglamentaciones, con multa de \$ 5.000 a \$ 300.000; y/o clausura hasta 90 días; y/o inhabilitación hasta 90 días o definitiva. Los elementos empleados para cometer la falta serán decomisados e inutilizados.

ARTICULO 157°.- La fabricación, preparación, exhibición, venta o tenencia de sustancias,
***** drogas o aparatos para usar con fines de placer, violando las prohibiciones reglamentarias, con multa de \$ 15.000 a \$ 500.000; y/o clausura hasta 90 días o sin tér--

mino; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva. Los elementos para cometer la falta serán decomisados e inutilizados.

ARTICULO 158°.- La presencia de menores en cualquier tipo de local en los que el ingreso
***** o permanencia de aquéllos estuvieren prohibidos, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000; y/o clausura hasta 90 días; y/o inhabilitación hasta 180 días.

ARTICULO 159°.- El maltrato de animales mediante acciones u omisiones contrarias a las
***** reglamentaciones respectivas, con multa de \$ 1.000 a \$ 50.000; y/o decomiso de los elementos empleados para cometer la falta.

TITULO V

DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO

CAPITULO UNICO

ARTICULO 160°.- Conducir sin haber obtenido licencia expedida por autoridad competente,
***** te, con multa de \$ 3.000 a \$ 25.000.

ARTICULO 161°.- Conducir sin la licencia habilitante por olvido de la misma, cuando el
***** infractor probare tal circunstancia, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 162°.- Conducir con licencia vencida, con multa de \$ 1.500 a \$ 10.000.

ARTICULO 163°.- Conducir con licencia no correspondiente a la categoría del vehículo,
***** con multa de \$ 1.000 a \$ 5.000.

ARTICULO 164°.- Conducir con licencia deteriorada, con multa de \$ 1.000 a \$ 5.000.

ARTICULO 165°.- Conducir con licencia adulterada, sin perjuicio de las acciones penales
***** que correspondan, con multa de \$ 5.000 a \$ 100.000.

ARTICULO 166°.- No tener actualizado el domicilio real en las licencias y/o recibo de patente,
***** tente, con multa de \$ 1.500 a \$ 10.000

ARTICULO 167°.- Negarse a exhibir la licencia habilitante para conducir, con multa de \$
***** 3.000 a \$ 25.000.

ARTICULO 168°.- Conducir con impedimento físico de naturales tal que importe riesgo
***** manifiesto para el conducto, sus acompañantes y/o terceros, salvo el
caso de vehículos especialmente adaptados para disminuidos, con multa de \$ 3.000 a \$
25.000 e inhabilitación de 15 a 30 días.

ARTICULO 169°.- Conducir en estado manifiesto de alteración psíquica, o de ebriedad, o
***** bajo la acción de tóxicos o estupefacientes, con multa de \$ 3.000 a \$
25.000 e inhabilitación para conducir de 30 a 90 días.

Al apoderarse la reincidencia sin perjuicio de la pena pecuniaria que
correspondiere aplicar, la inhabilitación será definitiva.

ARTICULO 170°.- Permitir o ceder el manejo a persona sin licencia habilitante, con multa
***** de \$ 2.000 a \$ 20.000.

ARTICULO 171°.- Conducir sin anteojos, cuando el uso de los mismos fuere obligatoria
***** para el infractor, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 172°.- La falta total o parcial de la documentación del vehículo, con multa de \$
***** 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 173°.- Conducir automotores con una sola mano o separando ambas del volan-
***** te, con multa de \$ 2.000 a \$ 20.000

ARTICULO 174°.- Competir en velocidad con otros vehículos en la vía pública, con multa
***** de \$ 5.000 a \$ 100.000.

Al apoderarse la segunda reincidencia, la inhabilitada será definitiva.

ARTICULO 175°.- No conservar la derecha del camino o circular en forma sinuosa, con
***** multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 176°.- No circular contra el borde derecho del camino cuando el vehículo tran-
***** site a marcha reducida, o en las encrucijadas, virajes puentes, alcantarillas

o vías férreas, o cuando otro vehículo solicite prioridad de paso o las condiciones de visibilidad no sean normales, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 177°.- Circular en sentido contrario al establecido, con multa de \$ 3.000 a \$ ***** 20.000.

ARTICULO 178°.- Retomar avenidas o calles de doble mano, con multa de \$ 2.000 a \$ ***** 15.000.

ARTICULO 179°.- Cambiar la dirección, disminuir bruscamente la velocidad o detener el ***** vehículo sin tomar las precauciones necesarias y sin haber prevenido de tal intención mediante las señales reglamentarias, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 180°.- Adelantarse indebidamente a otro sin tocar bocina o efectuar la señal ***** luminosa correspondiente, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 181°.- Adelantarse por la derecha del camino o solicitar paso de ese lado con ***** multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 182°.- Acelerar la velocidad del vehículo cuando otro conductor se dispone a ***** pasar en forma correcta, en momentos en que este efectúe igual manio-
bra con respecto a aquel, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 183°.- Adelantarse a otro vehículo en los puentes, vías férreas, bocacalles, en- ***** crucijadas, curvas o en cualquier otro lugar donde perturbare la marcha de otros vehículo o creare para terceros, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 184°.- Circular a velocidad superior a los treinta (30) kilómetros por hora en los ***** cruces de calles de la zona urbana con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 185°.- Cruzar puentes, curvas, cruces importantes o tramos en reparación velo- *****
cidad superior a los cuarenta (40) kilómetros por hora, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 186°.- Cruzar los pasos a nivel a la par de otro vehículo y/o a velocidad superior a los quince (15) kilómetros por hora, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 187°.- Conducir vehículos que transportan cargas indivisibles, explosivos o inflamables a velocidad superior a los cuarenta (40) kilómetros por hora, con multa de \$ 3.000 a \$ 20.000.

ARTICULO 188°.- Conducir vehículos a velocidad superior a los cuarenta (40) kilómetros por hora en la zona urbana y en las proximidades de escuelas, hospitales u otros centros asistenciales o estaciones de ferrocarril, con multa de \$ 3.000 a \$ 20.000.

ARTICULO 189°.- Circular a velocidad que exceda la máxima establecida en las disposiciones especiales y/o señalizada por la autoridad competente, con multa de \$ 2.500 a \$ 20.000.

ARTICULO 190°.- Circular a velocidad reducida en modo tal que importare una obstrucción al tránsito, sin que medien causales de justificación, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 191°.- Circular sobre aceras; o en plazas, parques o paseos públicos vehículos que tuvieran prohibido hacerlo por las reglamentaciones vigentes, con multa de \$ 2.500 a \$ 25.000.

ARTICULO 192°.- Detener voluntariamente un vehículo en medio de la calzada por cualquier motivo, aún para subsanar desperfectos de aquél que no afectaren su movilidad, salvo el caso de fuerza mayor, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 193°.- No adoptar en caso de inmovilización por fuerza mayor las medidas necesarias para colocar el vehículo sobre su mano y al borde del camino o junto a la vereda, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 194°.- No ceder el paso a peatones para atravesar la calzada por la senda de seguridad o por el lugar correspondiente a ésta en caso de no hallarse demarcada, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 195°.- No aminorar la velocidad al aproximarse a la senda de seguridad peatonal, o al lugar correspondiente a ésta en caso de no hallarse demarcada, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 196°.- No respetar la prioridad del paso de los vehículos que circulen a la derecha del conductor por las transversales, en las bocacalles de la zona urbana, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 197°.- No ceder el paso a vehículos de bomberos, ambulancias fuerzas de seguridad que lo solicitaren por cualquier medio, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 198°.- Tomar la derecha de la calzada a distancia menor de treinta (30) metros de la bocacalle, para iniciar la maniobra de giro hacia el mismo lado, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 199°.- No anunciar la intención de giro a la izquierda con el brazo o señal luminosa; o hacerlo a distancia menor de treinta (30) metros de la bocacalle respectiva, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 200°.- Disputar pruebas de regularidad en la vía pública sin la autorización correspondiente, con multa de \$ 3.000 a \$ 20.000.

ARTICULO 201°.- Conducir vehículos de carga pesada o de transporte público de pasajero por el centro de las avenidas, con multa de \$ 2.000 a \$ 20.000.

ARTICULO 202°.- Conducir vehículos de carga pesada por la Avenida del Libertador General San Martín, con multa de \$ 3.000 a \$ 20.000.-

ARTICULO 203°.- Admitir o provocar el conductor de un vehículo de transporte público el ascenso o descenso de pasajeros o cargas de o a la calzada, con multa de \$ 2.000 a \$ 20.000.-

ARTICULO 204°.- Permitir el conductor de un medio público de transporte, el ascenso o descenso de pasajeros con el vehículo en movimiento, con multa de \$ 2.000 a \$ 20.000.-

ARTICULO 205°.- Interrumpir filas escolares que atravesarán la calzada con multa de \$
***** 2.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 206°.- Pedir paso en forma indebida con multa de \$ 1.500 a \$ 10.000.

ARTICULO 207°.- Girar a la izquierda en lugar prohibido, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 208°.- Circular marcha atrás en forma indebida, con multa de \$ 2.000 a \$
***** 10.000

ARTICULO 209°.- Obstruir el tránsito en forma injustificada, excepto en los casos que
tie***** nen prevista otra pena específica en este Título, con multa de \$ 2.000 a
\$ 10.000.

ARTICULO 210°.- No detenerse y/o dar aviso a la policía del lugar los conductores y, en
***** caso de imposibilidad de éstos, los ocupantes de los vehículos que hubie-
ran colisionado o hubieren sido afectados en un accidente de tránsito, con multa de \$ \$ 3.000
a \$ 15.000.

Estas multas serán de aplicación a los conductores u ocupantes de cada
vehículo afectado.

ARTICULO 211°.- No acatar las indicaciones del agente que dirige el tránsito, o las de los
***** semáforos o las señales impresas, luminosas o cualesquiera otras con
multa de \$ 2.000 a \$ 30.000.

ARTICULO 212°.- Estacionar en lugar prohibido por la autoridad competente o en doble
***** fila, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 213°.- Estacionar sobre la mano izquierda de la calzada, salvo cuando media-
***** re autorización expresa de la autoridad competente, con multa de \$ 2.000
a \$ 10.000-

ARTICULO 214°.- Estacionar el vehículo a menos de diez (10) metros de puentes vías fé-
***** rreas, encrucijadas o curvas, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 215°.- Estacionar un vehículo sin dejar un espacio libre de cincuenta centímetros (0,50 m) respecto de los vehículos que se hallaren delante y detrás, o no dejar un espacio libre de veinte centímetros (0,20m) entre el vehículo y el cordón de la acera, o no dejarlo frenado, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 216°.- Estacionar un vehículo frente a puertas de cocheras o a menos de cinco (5) metros de la línea de edificación transversal en las esquinas o a menos de diez (10) metros de uno u otro lado de los sitios señalados como paradas de los vehículos de transporte público de pasajeros, con multa de \$ 3.000 a \$ 20.000.

ARTICULO 217°.- Estacionar vehículos de transporte de explosivos o inflamables en la zona urbano, no mediando fuerza mayor, con multa de \$ 2.500 a \$ 20.000.

ARTICULO 218°.- Carecer el vehículo de condiciones para su circulación o hallarse en estado deficiente su estructura o piezas o partes vitales, de modo tal que implicare un riesgo cierto para las personas y los bienes de terceros, con multa de \$ 2.500 a \$ 20.000.

ARTICULO 219°.- No poseer el automotor dos sistemas de frenos de acción independiente, o ser deficiente uno o ambos, o resultar insuficiente, por su calidad o estado, para el correcto frenado de aquél, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000.

Las penas previstas en el apartado anterior serán aplicables a los conductores de motocicletas, motonetas y triciclos y bicicletas con moto que no contaren con un sistema adecuado y suficiente de frenos.

ARTICULO 220°.- Carecer de bocina reglamentaria, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 221°.- Carecer de espejo retroscópico, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 222°.- Carecer de limpiaparabrisas reglamentario, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000

ARTICULO 223°.- Expulsar humo o gases tóxicos en exceso, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 224°.- Carecer de paragolpes delantero y trasero o de uno de ellos, en los vehículos que permiten su colocación, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 225°.- Poseer uno o ambos paragolpes colocados en forma antirreglamentaria o usar paragolpes no reglamentarios con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 226°.- Carecer de una chapa patente, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

Cuando el vehículo careciere de ambas chapas patente, la multa aplicable oscilará entre \$ 3.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 227°.- Adulterar el número de las chapas patente, con multa de \$ 4.000 a \$ 20.000.

ARTICULO 228°.- Conducir vehículos cuyas chapas patente ilegibles, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 229°.- Carecer de extintor o balizas reglamentarias o resultar insuficiente o ineptos para su fin específico, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 230°.- Carecer de luz blanca en la parte posterior, que ilumine la chapa de registro, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 231°.- Carecer de dos (2) luces blancas de alcances reducido, medio y largo, o de una de ellas, en la parte delantera de los vehículos automotores en que fueran exigibles, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 232°.- Carecer de las dos luces rojas reglamentarias, o una de ellas, en la parte posterior del vehículo, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 234°.- No encender total o parcialmente cualesquiera de los faros o luces reglamentarias, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 235°.- Carecer de alguno de los requisitos reglamentarios no contemplados en los artículos anteriores, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 236°.- Cometer cualquier otra infracción prevista en la Ley N° 5800, con multa
***** de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 237°.- En todas los casos en que la contravención no fuere corregible en forma
***** inmediata, mediar colisión o accidente, o la prosecución de la marcha
importara riesgo manifiesto para la vida o la integridad del o los ocupantes de los vehículos
o para terceros, la autoridad podrá impedir la circulación de los mismos y adoptar las medi-
das pertinentes para la desaparición de la falta y del riesgo o peligro derivados de aquella.

TITULO VI

DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN EL TRANSPORTE

CAPITULO I

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS

ARTICULO 238°.- Las contravenciones a las normas del decreto provincial número
***** 6864/58 reglamentario del decreto ley N° 16.378/57 (Ley Orgánica del
Transporte de Pasajeros), en cuanto su juzgamiento se hallare sometido a la competencia
municipal, se sancionarán con multa de \$ 2.000 a \$ 300.000; y/o inhabilitación hasta sesenta
(60) días.

ARTICULO 239°.- El establecimiento de servicios comunales de transporte sin autorización
***** o habilitación exigibles o la amplificación, reducción o modificación de
los existentes sin permiso, habilitación, inscripción o comunicación que fueran requisitos
previsto establecidos por las normas vigentes, con multa de \$10.000 a \$ 500.000,
y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 240°.- La incorporación de vehículos en las líneas comunales, tanto para en-
***** grosar el parque automotor de la empresa cuanto para reemplazar a otros,
o la reducción del número de vehículos en servicios, sin permiso habilitación, inscripción o
comunicación exigibles, con multa de \$ 3.000 a \$ 200.000; y/o inhabilitación hasta 90 días
de los vehículos incorporados.

Las penas se aplicarán por vehículo en contravención.

ARTICULO 241°.- La incorporación al servicio o el mantenimiento en el de vehículos que ***** no reunieran las dimensiones, características o calidades o no contaren con los accesorios mecánicos o eléctricos exigidos por la reglamentación municipal, total o parcialmente, o que los poseyeran en grado deficiente o insuficiente, con multa de \$ 3.000 a \$ 250.000; y/o inhabilitación hasta 30 días.

Cuando la acción u omisión importe menoscabo manifiesto de la seguridad de los usuarios o terceros, o de la higiene, se aplicarán multa de \$ 5.000 a \$ 400.000 y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

En todos los casos, las penas se aplicarán por vehículo en contravención.

ARTICULO 242°.- El establecimiento o traslado de terminales de recorrido sin permiso o ***** habilitación exigibles, con multas de \$ 40.000 a \$ 500.000 y clausura, sin perjuicio de las penas que correspondiere aplicar por imperio de lo establecido en el artículo siguiente.

ARTICULO 243°.- La modificación total o parcial del recorrido autorizado, sin permiso, ***** inscripción o comunicación exigibles, salvo los caso de intransitabilidad no previsibles de la ruta habilitada o de peligro inminente y grave, con multa de \$ 5.000 a \$ 300.000.

ARTICULO 244°.- El aumento legal de las tarifas del transporte o la omisión de comunicar ***** los incrementos operados en virtud de autorizaciones provinciales, con multas de \$ 5.000 a \$ 300.000.

ARTICULO 245°.- La modificación de los horarios o frecuencias de los servicios sin per***** miso, habilitación o comunicación exigibles, con multa de \$ 3.000 a \$ 200.000.

ARTICULO 246°.- La omisión del requisito de inspección o desinfección obligatoria de los ***** vehículos, con multa de \$ 4.000 a \$ 50.000, y/o inhabilitación hasta 90 días.

Las penas se aplicarán por vehículo en contravención.

ARTICULO 247°.- La omisión de exhibir a requerimiento de autoridad competente el certificado de inspección del vehículo expedido por otra jurisdicción, con multa de \$ 1.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 248°.- El transporte colectivo de pasajeros en vehículos que carecieren de luz blanca que ilumine el letrero indicador de las terminales y el número de línea, con multas de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 249°.- El uso de vías o espacios públicos del partido como lugares de estacionamiento de los vehículos pertenecientes a empresas de transporte colectivo de pasajeros, con multa de \$ 10.000 a \$ 50.000.

Las penas se aplicarán por vehículo en contravención.

ARTICULO 250°.- La omisión de la registración exigible y toda otra falta a las normas reglamentarias de los servicios de transporte comunales de San Isidro que no tuviera pena prevista en otras disposiciones de este código, se sancionarán con multa de \$ 2.000 a \$ 200.000.

ARTICULO 251°.- En los caso en que se aplicaren penas accesorias de inhabilitación o que se dispusiere por la autoridad administrativa el retiro de servicio de una o más unidades, las empresas deberán adoptar las medidas tendientes a impedir que se resientan las prestaciones a su cargo, con arreglo a las reglamentaciones municipales.

CAPITULO II

DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOMOVILES CON TAXIMETROS

ARTICULO 252°.- La explotación del servicio de automóviles con taxímetros vehículos que no contaren con la concesión o licencia municipal, con multa de \$50.000 a \$ 500.000; e inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 253°.- La transferencia del vehículo afectado a servicio, a favor de persona que reúna las condiciones exigidas por la reglamentación, pero omitirás, con multa de \$ 50.000 a \$ 500.000; e inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 254°.- La transferencia del vehículo afectado al servicio a favor de persona que ***** reúna las condiciones exigidas por la reglamentación, pero omitiendo la comunicación del hecho a la autoridad competente en tiempo y forma, con multa de \$ 10.000 a \$ 150.000; y/o inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 255°.- El mantenimiento en servicio del automóvil cuando el aparato taxímetro ***** funcione irregularmente en perjuicio del pasajero, excediendo los límites de tolerancia admitidos por las normas respectivas, con multa de \$ 20.000 a \$ 100.000; y/o inhabilitación hasta 90 días.

Cuando se comprobare que el aparato registra importes superiores a los que correspondieren, según las tarifas en función del tiempo y/o la distancia de cada servicio, y mediere violación de los precintos de seguridad del aparato o la existencia de administrículos internos o externos a éste que alteraren su funcionamiento, con multa de \$ 50.000 a \$ 500.000; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 256°.- La percepción de una tarifa superior a la permitida por la autoridad ***** competente, excepción hecha de los supuestos previstos en el artículo, con multa de \$ 10.000 a \$ 100.000; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 257°.- Hacer uso del vehículo para cometer actos o hechos incompatibles con ***** la moral y las buenas costumbres, el titular de la licencia, o terceros que condujeran o tuvieran a su cargo el vehículo con conocimiento o consentimiento de aquel, con multa de \$ 10.000 a \$ 300.000; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 258°.- Toda acción u omisión que signifique restar el vehículo al servicio, salvo ***** caso fortuito o fuerza mayor, con multa de \$ 15.000 a \$ 300.000; y/o inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 259°.- Hallarse vencidas las pólizas de seguros a cargo del titular de la licencia, ***** con multa de \$ 10.000 a \$ 50.000; e inhabilitación hasta 90 días.

La multa se aplicará por cada seguro vencido.

ARTICULO 260°.- El incumplimiento de los requisitos exigidos por la reglamentación en ***** orden a las características de los vehículos y sus accesorios, tapizado, co-

lores exteriores y demás elementos mecánicos o eléctricos con multa de \$ 5.000 a \$ 200.000; y/o inhabilitados hasta 90 días.

Cuando el hecho importe menoscabo evidente de la seguridad de los usuarios o terceros o de la comodidad de éstos, o de la higiene, con multa de \$ 20.000 a \$ 300.000; e inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 261°.- La omisión de la inspección y desinfección obligatorias del vehículo, ***** con multa de \$ 4.000 a \$ 40.000; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 262°.- La omisión de exhibir a requerimiento de autoridad competente el cer***** tificado de inspección del vehículo expedido por otra jurisdicción, con multa de \$ 1.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 263°.- Toda falta a las reglamentaciones vigentes sobre esta materia que no tu***** viere previstas penas específicas en otras normas de este Código, con multa de \$ 3.000 a \$ 300.000 y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

CAPITULO III

DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR.

ARTICULO 264°.- La realización del servicio del transporte escolar sin contar con habilitación o permiso exigibles del vehículo, con multa de \$ 5.000.- a \$ 250.000.- e inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 265°.- La utilización de vehículos que no reunieran las condiciones caracter***** ticas, dimensiones o no contaren con los accesorios mecánicos o eléctricos exigidos por la reglamentación municipal, total o parcialmente, o que los poseyeren en grado deficiente o insuficiente, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000; e inhabilitación hasta 90 días.

Cuando la acción importe menoscabo evidente de la seguridad de los usuarios o terceros, o de la higiene, con multa de \$ 15.000 a \$ 400.000; e inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

En todos los casos, las penas se aplicarán por vehículo en infracción.

Ref. Expte Nro 10251-G-1976

ARTICULO 266°.- El transporte de escolares en número superior al autorizado por vehículo,
***** o parados, o sin persona que cumpla la función de celaduría en el auto-
motor, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000; e inhabilitación hasta 30 días.

ARTICULO 267°.- La utilización de vehículo que no poseyere los colores distintos exigi-
*****dos por la reglamentación municipal o careciere de la leyenda intensifica-
ría del destino al que se encuentran afectados, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000; e inhabilita-
ción hasta 20 días.

ARTICULO 268°.- La omisión de los requisitos de inspección o desinfección obligatorias
***** del vehículo, multa de \$ 4.000 a \$ 40.000; e inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 269°.- La omisión de exhibir a requerimiento de autorizada competente el cer-
***** tificado de inspección expedido por otra jurisdicción, con multa de \$
1.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 270°.- Las contravenciones a las normas que reglamentan la materia que no
***** tuviera prevista otra sanción en este Código, se reprimirán con multa de \$
2.000 a \$ 10.000 e inhabilitación hasta 30 días.

CAPITULO IV

EL SERVICIO DE “AUTOS AL INSTANTES”

ARTICULO 271°.- El establecimiento de empresa de servicios de “autos al instante” sin
***** permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigibles, o en in-
muebles que no reúnen las condiciones requeridas por la reglamentación en vigencia, con
multa de \$ 5.000 a \$ 300.000; y/o clausura hasta 90 días o sin términos, y/o inhabilitación
hasta 180 días o definitiva.

Cuando se instaren en zonas del partido que el Código de la Edifica-
ción reputa no aptas para tales actividades, serán de aplicación las normas pertinentes del
título III de este Libro Segundo.

ARTICULO 272°.- La incorporación o el mantenimiento del servicio de vehículos que no
***** reunieren las condiciones de seguridad e higiene exigidas por las normas

Ref. Expte Nro 10251-G-1976

reglamentarias, con multa de \$ 3.000 a \$ 200.000; y/o clausura hasta 60 días o sin término,
y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

Las penas se aplicarán por vehículo en infracción.

ARTICULO 273°.- El estacionamiento de vehículos en cantidad superior a la permitida
***** frente al local de la agencia o empresa, con multa de \$ 3.000 a \$ 10.000;
y/o clausura hasta 30 días, y/o inhabilitación hasta 90 días.

ARTICULO 274°.- La omisión de registrar ante la autoridad competente los vehículos en
***** servicios y las sucesivas incorporaciones y bajos de los mismos, en los
tiempos y formas establecidos por las normas reglamentarias, con multa de \$ 2.000 a \$
50.000 y/o clausura hasta 30 días, y/o inhabilitación hasta 60 días.

ARTICULO 275°.- la omisión de los requisitos de inspección o desinfección obligatorias de
***** los vehículos, con multa de \$ 2.000 a \$ 50.000; y/o clausura hasta 90
días o sin término, y/o inhabilitación hasta 90 días.

Las penas se aplicarán por vehículo en infracción.

ARTICULO 276°.- La omisión de exhibir a requerimiento de autoridad competente el certi-
***** ficado de inspección del vehículo expedido por otra jurisdicción, con
multa de \$ 1.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 277°.- Las faltas a la reglamentación vigente en la materia que no tuvieran pre-
***** vista otra sanción especial en este Código se reprimirán con multa de \$
1.500 a \$ 15.000; y/o clausura hasta 30 días y/o inhabilitación hasta 30 días.

ARTICULO 278°.- En todos los casos de infracciones cometidas en relación con los vehícu
***** los, los propietarios de éstos serán solidariamente responsables con la
empresa.

Ref. Expte Nro 10251-G-1976

CAPITULO V
DEL TRANSPORTE DE CARGAS.

ARTICULO 279°.- El transporte de sustancias inflamables o explosivos de cualquier índole, ***** en vehículos que no reunieran las características o no contaren con los accesorios de seguridad requeridos por las normas vigentes o acondicionadas en éstos en forma indebida o peligrosa, con multa de \$ 10.000 a \$ 500.000; y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

ARTICULO 280°.- El transporte de sustancias inflamables o explosivas sin permiso, ins***** pección, inscripción, o comunicación que fueren exigibles, con multa de \$ 5.000 a \$ 50.000; y/o inhabilitación hasta 30 días.

ARTICULO 281°.- El transporte de cargas divisibles acondicionadas de modo tal que sobre ***** salieren de los bordes o partes mas saliente del vehículo, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 282°.- El transporte de cargas indivisibles que sobresalieren de los bordes o ***** partes más salientes del vehículo, sin portar en los extremos delantero y trasero el correspondiente banderín de prevención o con sólo uno de ellos, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000.

ARTICULO 283°.- El transporte de cargas indivisibles o inflamables en vehículo que care- ***** ciere de un luz roja en la parte central y mas alta de mismo, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 284°.- El transporte de cargas en vehículos que carecieren de tres luces verdes ***** colocadas en la parte superior y frontal de la cabina, o de alguna de ellas, con multa de \$ 2.000 a \$ 10.000.

ARTICULO 285°.- El transporte de cargas en vehículos o sus acoplados que carecieren de ***** tres luces rojas en la parte superior de la caja o carrocerías, o de alguna de ellas, con multa de \$ 3.000 a \$ 15.000.

Ref. Expte Nro 10251-G-1976

ARTICULO 286°.- Cuando el transporte se efectuare por empresas establecidas en el partido, podrán aplicarse penas accesorias de clausura hasta 90 días o sin término y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva, en todos los casos de infracciones contempladas en este título.

ARTICULO 287°.- Las contravenciones a normas reglamentarias que no tuvieran sanción prevista en otras disposiciones de este Código, se penarán con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000; y/o clausura hasta 30 días y/o inhabilitación hasta 30 días.

CAPITULO VI

DE LAS PATENTES MUNICIPALES DE RODADOS.

ARTICULO 288°.- El uso de rodados para el autotransporte o transporte de personas o casos, sin la patente reglamentaria que correspondiera a la comuna otorgar o expedir, con multa de \$ 2.000 a \$ 15.000; y/o inhabilitación hasta 60 días.